



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:
(המשיבים)

1 בלאק אורטל ו-25 נוספים

באמצעות ב"כ: עו"ד דוד תומר ועו"ד מוריס סידי

נגד

הנתבעים:
(המבקשים)

1 נוסבכר אריה מאיר
2 נוסבכר מלכה

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף בגין היעדר סמכות עניינית.

הצדדים והרקע העובדתי בתמצית

1. התובעים 12-1 הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב פינס 5 פתח תקווה הידוע כחלקה 125 בגוש 6387 (להלן - "פינס 5") ואילו התובעים 13-26, הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב פינס 7 פתח תקווה הידוע כחלקה 124 בגוש 6387 (להלן - "פינס 7" או "הבית המשותף"). הנתבעים הם בעלי דירה הידועה כתת חלקה 9 בבית המשותף (להלן - "הנתבעים").

2. כעולה מצווי רישום הבית המשותף, שני הבתים המשותפים הם בני שלוש קומות, והם כוללים 18 דירות מגורים, תשע דירות בכל בית משותף. צו רישום הבית המשותף, ביחס לבית המשותף שבו מתגוררים הנתבעים (פינס 7), ניתן בתאריך 29.3.1973, וכעולה ממנו, ומהתקנון המוסכם שנרשם באותו מועד, לדירת הנתבעים מוצמד גג המסומן בתשריט באות ז', ששטחו 146 מ"ר (להלן -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"דירת הנתבעים".

3. בתאריך 4.1.2023, נחתם בין התובעים לבין חב' יסודות ב.ל.ב בע"מ (להלן-
"היזם"), הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 (הריסה ובנייה), במסגרתו ייהרסו שני
הבתים המשותפים, ותחתם ייבנה בית משותף חדש (להלן- "הסכם התמ"א").
כעולה מסעיף 5 להסכם התמ"א, שני הבתים המשותפים ייהרסו, ובמקומם ייבנה
בית משותף חדש, כאשר התמורה שעתידיים לקבל בעלי הדירות הקיימות, היא
דירה חדשה, שלה יתווסף שטח של 10 מ"ר משטח הדירה הישנה, וכן תוצמד
לדירה החדשה מרפסת בשטח של 12 מ"ר, חנייה ומחסן (תלוי דירה). אשר
לדירות הגג - תתי חלקות 7 ו- 9 היא דירת הנתבעים בבית המשותף - אלו יהיו
זכאיות לתמורות נוספות שייקבעו על ידי שמאי.
4. מאחר שהנתבעים סירבו לחתום על הסכם התמ"א, הגישו התובעים תביעה לפי
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008
(להלן- "חוק החיזוק"), במסגרתה ביקשו התובעים לאשר את ביצוע העבודות
בבית המשותף, בהתאם לסעיף 5א לחוק החיזוק.
5. בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים, נטען, בין השאר, שהנתבעים לא מתנגדים
לפרויקט התמ"א. נטען כי במסגרת הסכם התמ"א, נגרמת לנתבעים פגיעה
קניינית מהותית בדירתם ובזכותם הקניינית, שכן לדירת הנתבעים גג בשטח של
149 מ"ר, אך לא הוצעה להם דירה שמוצמד אליה גג בשטח כזה, לפיכך ביקשו
שיינתן צו עשה המורה ליזם לתת לנתבעים במסגרת פרויקט התמ"א דירה עם גג
צמוד בשטח של 149 מ"ר (להלן- "כתב ההגנה").
6. בתאריך 18.3.2025, התקיים דיון במעמד הצדדים, שבו העלו הנתבעים לראשונה
טענה מקדמית בעניין סמכות עניינית. מאחר שזכרה של הטענה לא בא בכתב
ההגנה או ברשימת בקשות, הוריתי לנתבעים להגיש בקשה מסודרת, כדי שזו
תועבר לתגובת התובעים. אכן, בקשת הנתבעים הוגשה, והוגשה גם תגובת
התובעים. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעים בבקשה

7. לטענת הנתבעים, המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"**המפקח**") נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה מאחר שהיא עוסקת בשני בתים משותפים, ולמעשה עניינה הוא "בניין חדש" ובמסגרתו, איחוד חלקות, העברת זכויות קנייניות בין בעלי דירות של בתים משותפים נפרדים, ובהקניית זכויות ברכוש משותף – עניינים המצריכים הסכמה של כל בעלי הדירות בשני הבתים המשותפים. פרויקט שכתוצאה ממנו מוקם בית משותף אחד משני בתים משותפים, אינו בגדר סמכותו העניינית של המפקח לפי חוק החיזוק, אלא מסורים לסמכותו של בית המשפט המחוזי. כאשר רצה המחוקק לערב זכויות של בתים משותפים נפרדים, קבע זאת בחקיקה ולדוגמה במסגרת חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 במסגרתו הוגדר מקבץ פינוי ובינוי.

8. כן נטען, שדירת הנתבעים, היא דירה ייחודית הצמודה לה הצמדה מיוחדת של שטח גג, ואינה חלק מ"בית משותף אחד" כהגדרתו בחוק החיזוק, החל רק כאשר מדובר בבית משותף אחד, ואינו מסמך את המפקח לכפות הסכמות על בעלי זכויות בבתים משותפים נפרדים. שכן למעשה, מאחורי תביעת התובעים מסתתר ניסיון לכפות על הנתבעים הסכמה לאיחוד החלקות, ולרישום בית משותף אחד תחת שני בתים משותפים - דבר החורג מסמכותו העניינית של המפקח. לטענת הנתבעים, אף פסק הדין של בית המשפט המחוזי, בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 7187-10-19 משה ילין נ' אורי גורן (נבו 27.4.2020) (להלן-"**פסק דין ילין**") קבע כי אין למפקח סמכות עניינית לדון במקרה של הקניית זכויות קנייניות החורגות מגבולות בית משותף אחד.

9. נטען כי יש לפרש בצמצום את החריגים לכלל ההסכמה הנדרשת לביצוע פעולות ברכוש המשותף. לפיכך, כל פעולה החורגת מההסכמה המפורשת בחוק החיזוק אינה מסורה לסמכות המפקח. לכן, יש להורות על מחיקת התביעה מחמת חוסר סמכות עניינית, שכן כל הטענות הן קנייניות בעיקרן ואינן מצויות בגדר סמכויות המפקח לפי חוק החיזוק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעים בתגובה לבקשה

10. חל שיהוי בהעלאת טענת הסמכות, שעה שטענת חוסר הסמכות לא הועלתה בכתב ההגנה אלא לראשונה רק בדיון מיום 18.3.2025, לאחר שהנתבעים הופיעו לראשונה עם ייצוג משפטי, באופן שהוא הרחבת חזית אסורה. הנתבעים נקטו הליכים שונים לאורך הדרך, לרבות ייצוג בפני ועדת הערר, מו"מ עם היזם ופניות קודמות, בלי להעלות כל טענה של חוסר סמכות – דבר השומט את הקרקע מתחת לבקשה הנוכחית. הנתבעים מצהירים כי אינם מתנגדים לפרויקט, בפועל הם מציבים תנאים להסכמתם – קבלת דירה עם גג צמוד – ואף מאיימים בסיכול הפרויקט ככל שלא ייענו דרישותיהם. לטענת התובעים, אין כל אפשרות לביצוע הפרויקט בנפרד בכל בית משותף, שכן מדובר בפרויקט משולב הממצה את זכויות בעלי הדירות, תוך השבחת זכויותיהם ולא פגיעה בהן. עמדת הנתבעים נובעת מאינטרסים אישיים גרידא – דרישה לדירה עם גג – ומתעלמת ממצבם הרעוע של הבתים המשותפים ומסכנת החיים לדיירים.

11. כן נטען שדין הבקשה להידחות כבר מן הטעם שפסק דין **ילין** שעליו מסתמכים הנתבעים, אינו דומה כלל במקרה דנן ואינו שולל את סמכותו של המפקח בענייננו. לטענת התובעים, סעיף 40 לפסק הדין **ילין** דווקא מאשר במפורש את סמכות המפקח להכריע בסכסוך ואף להקנות זיקות הנאה, ומכאן שאין מדובר בפסק דין שולל סמכות אלא מאשר אותה, מה עוד שבפסק הדין בעניין **ילין** נדון פרויקט חיזוק, בעוד שבענייננו מדובר בפרויקט של הריסה ובנייה, ועל כן מדובר בפרויקטים שונים מהותית אשר אינם בני השוואה. עיון מעמיק בפסיקה מראה כי המפקח מוסמך לדון בפרויקטים לפי חוק החיזוק, וכי סמכותו משתרעת גם על מקרים שבהם נטען לפגיעה בזכויות קנייניות, ככל שהן עולות במסגרת הסכם חיזוק כדין.

12. כן נטען שבניגוד לטענת הנתבעים, הוצאת הפרויקט לפועל תשפר באופן ניכר את איכות חיי בעלי הדירות ובתוכם הנתבעים ותשביח את קניינם גם של הנתבעים עצמם. אין מדובר בפגיעה קניינית אלא בהיפך הגמור. לפיכך יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

13. כידוע, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [ראו למשל רע"א 7513/15 **מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית**, פסקה כ"א (21.3.2016)]. לכן, טענת חוסר סמכות עניינית נבדלת מטענות מקדמיות אחרות, בכך שאפשר להעלותה גם בשלבים מאוחרים יותר של הליך. עם השנים רוכך הכלל האמור, מטעמים של יעילות וחסכון במשאבים, וכן משיקולים של תום לב דיוני ומניעת שימוש לרעה בהליכים משפטיים, וצומצמה האפשרות להעלות טענה היעדר סמכות עניינית בשלבים מתקדמים של ההליך, לאחר שבית המשפט צולל לבחינת ההליך לגופו [רע"א 35964-01-25 **פלוני נ' פלוני**, בפסקה 19 (נבו 10.3.2025)].

14. בפסיקה נקבע, כי בעת בחינת טענת חוסר סמכות עניינית יש להביא בחשבון את התנהגות הצדדים, ובפרט לבחון את השאלה האם הטוען להיעדר הסמכות קיבל על עצמו את סמכותו של בית המשפט כל עוד התוצאה שירתה את עניינו; ותקף את הסמכות רק לאחר שלא היה מרוצה מהכרעותיו של בית המשפט – כך שאפשר להניח שלא היה מעלה את הטענה אם היה ממשיך להיות מרוצה מההליך [רע"א 6960/21 **קצב נ' כונס הנכסים הרשמי** פסקה 3 (נבו 24.8.2022)].

15. ובמיושם לענייננו - אומנם טענת חוסר הסמכות העניינית הועלתה לראשונה רק בדיון קדם המשפט שאליו הגיעו הנתבעים כשהם מיוצגים על ידי ב"כ המלומד. אלא שכפי שהובא לעיל, טענה בדבר סמכות עניינית אינה ככל טענה, שכן עניינה בשאלת יסוד – האם הונח ההליך על מדוכה שהערכאה הדנה בה, מוסמכת לדון בה. ומשכך ככלל, אף אם באה הטענה באיחור, לא תיחסם הדרך בפניה. אומנם ראוי היה להעלותה ככתבה וכלשונה במועדה, אך בשלב זה של ההליך שהוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלב מקדמי לא נגרם עיוות דין, בוודאי כשניתן לרפא את התנהלות הנתבעים, בעת שקילת הוצאות הבקשה.

16. וכעת לגופם של דברים - אתחיל בכך שאני סבור שיש למחוק את התובעים 12-1 הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב פינס 5 ולהותיר את התובעים 13-26, שהם בעלי הדירות בבית המשותף ברחוב פינס 7 פתח תקווה שבו מתגוררים הנתבעים. היריבות בהליך לפי חוק החיזוק, היא בין בעלי הדירות באותו בית משותף, ולא בין כל בעלי הדירות בבתים המשותפים בפרויקט, מה עוד שלא מצאתי טעם מבורר להותירם בהליך, בשעה שאין להם כדי לתרום להמשך ניהול ההליך. לפיכך, התובעים 13-26, המתגוררים באותו בית משותף שבו מתגוררים הנתבעים, הם אלו שיישארו בהליך.

17. עם זאת, אני סבור, שעם מחיקתם של התובעים 12-1, יש לדחות את הבקשה לגופה, מאחר שיש למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בחוק החיזוק, במחלוקת שבין בעלי דירות בבית משותף, גם בנוגע לפרויקט תמ"א 38 שבו מעורבים שני בתים משותפים. להלן נימוקיי.

18. בהתאם לפסיקה, סמכותו הייחודית של המפקח משתרעת באופן רחב על כל תביעה הנוגעת לזכויות או חובות של בעלי הדירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק, וכך תחול גם על קביעות בנושאים קנייניים וגם על קביעות הנוגעות לאופן ביצוע עבודות החיזוק [ע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון, בפסקה 24 (נבו 27.06.2016) (להלן - "פסק דין רוט"); רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, בפסקה 22 (נבו 9.7.2014); ת"א (מחוזי ת"א) 32278-04-23 אילנה יהודאי נ' קרן ק.ר. נדל"ן בע"מ, בפסקאות 18-21 (נבו 15.1.2025)].

19. בפסק דין רוט, עמד כב' השופט יורם דנציגר, על סמכותו העניינית של המפקח לדון בנושאים הקשורים לחוק החיזוק: "ללמדך, כי בעניין סכסוכים לפי חוק החיזוק, המחוקק הקנה בצורה מפורשת סמכות ייחודית למפקח. לכאורה, סמכות זו חלה גם על סכסוכים שעניינם בעלות על הדירה החדשה או הדירות החדשות שתיבנינה, בין לפי סעיף 5(ב) ובין לפי סעיף 5(ד) לחוק החיזוק.... אשר לתכליתו של חוק החיזוק, גם היא מלמדת, לדעתי, על כך שלמפקח הסמכות לדון בטענותיהם של המערערים. כאמור, מטרתו של החוק היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עידודם של בעלי דירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38, בין היתר, על דרך הפחתת הרוב הדרוש בחוק המקרקעין לקבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. העברת סכסוכים לפי חוק החיזוק לסמכותו של המפקח היא מנגנון נוסף שנועד להקל על ניצול זכויות בנייה וביצוע עבודות ברכוש המשותף מכוח תמ"א 38, הקלה שנולדה על רקע הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים ושיפור עמידותם מפני רעידת אדמה... לסיכום, סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין והיא חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק. משתובענת המערערים נוגעת לזכויות ביחס לדירות שתיבנינה, אם תיבנינה, מכוח תמ"א 38 ובהתאם להוראות חוק החיזוק, הרי שהמפקח מוסמך לדון בה. (סעיפים 28-23 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר, ההדגשות כאן ולהבא, אינן במקור, מ"פ)

20. כך שלמעשה, פסק דין רוט בעליון, הרחיב באופן משמעותי את סמכות המפקח לדון ב"כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק".

21. אומנם ככלל, אין המפקח מוסמך לדון בתביעות בקשר לסכסוך בין בעלי דירות בשני בניינים משותפים סמוכים [ראו למשל (המפקח על המקרקעין רחובות) 450/24 שור ושות' עורכי דין ונוטריון נ' אמינוב יוסף-יהודה (נב) 10.11.2024]]. אלא שכלל זה, נכון הוא ביחס לסכסוכים בקשר עם הוראות חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, ולא ביחס להוראות חוק החיזוק שבמסגרתו הורחבה סמכותו העניינית של המפקח לדון גם בסכסוכים קניינים, יהיה זה בית משותף אחד או שני בתים משותפים. מה עוד שלאחר מחיקת התובעים 12-1, והותרת התובעים 13-26, הסכסוך ממילא, הוא בין התובעים 13-26 לבין הנתבעים אשר הם בעלי דירות באותו בית משותף.

22. לכך יש להוסיף, שבמקרה של התנגשות בין דין כללי לבין דין מיוחד, האחרון הוא שגובר [ראו למשל דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עירית פתח-תקווה, בפסקה 28 (21.3.2013); ע"א 878/13 צ.א.ג. תעשיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב פסקה 24 (23.8.2016)]. לפיכך, הוראותיו ביחס לסמכות העניינית של חוק החיזוק – שהוא חוק מיוחד ומאוחר – גוברות על פני הוראותיו הכלליות של חוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביחס לסמכות המפקח. כפי שהובא לעיל, חוק החיזוק, הרחיב את שער סמכותו של המפקח, וכך ייכנס בו לא רק סכסוך שגרתי שבין בעלי דירות, אלא גם כל מחלוקת ביחס ליישום הוראות חוק החיזוק, לרבות זו שנוגעת לזכויות קנייניות, מחלוקת שלולא חוק החיזוק – הייתה מסורה לבית המשפט המחוזי [סעיף 40 לחוק בתי המשפט] [נוסח משולב], תשמ"ד-1984; ע"א 4245/20 מדינת ישראל נ' חברת יצחקי יעקב יעקב נכסים בע"מ, בפסקה 5 (נבו 17.9.2024).

23. לעניין זה יפים הדברים של כב' השופט (כתוארו אז) נעם סולברג בפסק דין רוט: "הוראת סעיף 5(ב) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: חוק החיזוק) מלמדתנו באופן מפורש על סמכותו של המפקח לדון גם בזכויות קנייניות. בגדרן באה גם הסמכות לקבוע כי הדירות שתיבנה במסגרת חוק החיזוק לא תהיינה בבעלותם של המערערים; וגם הסמכות להורות על העברת הזכויות בדירה חדשה. לא זו אף זו: הסמכות ניתנה למפקח גם בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אך מכל מקום הוראות חוק החיזוק גוברות בהיותו חוק מאוחר וספציפי".

24. גם פסק הדין בעניין ילין, שעליו מסתמכים הנתבעים, אין בו כדי לסייע להם בטענתם בקשר עם סמכותו העניינית של המפקח, אלא נהפוך הוא. בפסק דין ילין, שעסק בפרויקט תמ"א לחיזוק לפי חוק החיזוק, שבו היו מעורבים שני בתים משותפים, הדגישה כב' השופטת לימור ביבי כי יש לדחות את טענת חוסר הסמכות שהעלו המערערים, ובלשונה: "זאת ועוד, כפי שנקבע במסגרת הפסיקה, מוסמך המפקח על רישום המקרקעין, אגב דיון בתביעה בהתאם לחוק החיזוק, לדון ולהקנות זכויות קנייניות הנוגעות לתביעה כאמור. כיון שכך, הרי שגם טענת המערערים ולפיה חרגה המפקחת מסמכותה עת דנה והקנתה זיקות הנאה ברכוש המשותף של הבית המשותף נשוא הדיון – דינה דחייה. אשר לטענה זו, אציין כי המערערים בטענתם התבססו על הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין הקובעת כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. מהוראת סעיף 74, למדו המערערים – באופן שגוי – שסמכותו של המפקח מקבילה לזו של בית משפט השלום ומשכך, טענו כי אין בסמכות המפקחת להקנות זיקות הנאה – סעד המצוי בסמכות בית המשפט המחוזי, הואיל והוא נסב על תביעה אחרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במקרקעין. טענה דומה לטענתם זו של המערערים, נדחתה על ידי בית המשפט העליון בעניין רוט. שם נקבע על ידי בית המשפט העליון כי, בכל הנוגע לחוק החיזוק, סמכותו של המפקח נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין לדון בכל "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון..." ובהתאם לה, המפקח אף מוסמך לדון ולהכריע גם בשאלות הבעלות הנוגעות לסכסוך כאמור. אשר להוראת סעיף 74 נקבע כי זו אינה מגבילה את סמכותו העניינית של המפקח ואף אינה נסבה על סמכות, אלא שבמסגרתה ניתנות למפקח "הדן בסכסוך" כל הסמכויות, שיש לשופט בית-משפט שלום, כאשר זה דן בתביעה אזרחית – הא ותו לא. אשר על כן, לעניין סמכותה של המפקחת על רישום המקרקעין, הנני מוצאת לדחות את טענותיהם של המערערים ולקבוע כי ככלל – ובהתאם לסמכות הרחבה אשר הוקנתה למפקח על רישום המקרקעין לדון בסכסוכים הנוגעים לחוק החיזוק – הרי שהמפקחת לא חרגה מסמכותה עת דנה בסכסוך דנו, כמו גם לא חרגה מסמכותה עת דנה והקנתה זכויות קנייניות הנובעות מהכרעתה בסכסוך זה.

25. נמצא כי לא זו בלבד שפסק הדין בעניין ילין אינו מסייע לנתבעים – אלא שהוא אף מכשילם בטענתם המקדמית. דווקא שם, הוחלט כי סמכות עניינית בקשר לחיזוק בתים משותפים, יהיה זה בית משותף אחד או שני בתים משותפים, נתונה היא למפקח לדון בסכסוך לפי חוק החיזוק. נכון הדבר – לגופן של טענות לעניין מתקן החנייה המשותף, ראתה כב' השופטת ביבי לקבוע כי אותו מתקן חורג ממסגרת הוראות חוק החיזוק בשל נסיבות המקרה כפי שהובאו בפסק הדין, אך קביעה זו עניינה בגופם של דברים, לא בסמכותם. ואילו כאן, נוטלים הנתבעים את סוף הפסק ונושאים אותו בראש טענותיהם, כביכול הוא ראשיתו לעניין הסמכות העניינית – אך לא כך הוא שעה שטענת חוסר הסמכות עניינית נדחתה ונקבע כי אין בה ממש.

26. לפני סיום אדגיש, כי משמעות ההחלטה שלא להורות על סילוק התביעה על הסף, אין פירושה דחיית הטענות לגופן, כי אם קביעה שאין בטענות אלו כדי להקים עילה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית. ברי כי מכלול הטענות ידון לגופו בהליך העיקרי, ככל שיהיה בכך צורך [רע"א 7191/18 הבניין המרכזי בע"מ נ' ג'יי.בי.בי. אינטרנשיונל בע"מ ואח' (נבו 27.11.18)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/694/2024
מס' בקשה: 6/231/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום

27. בקשת הנתבעים לסילוק על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית - נדחית.
28. התובעים 12-1 יימחקו מההליך. הוראות ביחס להמשך ניהול ההליך, יינתנו בהחלטה נפרדת.
29. אשר להוצאות הבקשה, בשים לב לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") ובשים לב לעיתוי הגשת הבקשה כפי שהובא לעיל, ובשים לב לתוצאתה שאף על פי שהיא נדחתה, היא הביאה למחיקתם של התובעים 12-1 מההליך, הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעים, את הוצאות הבקשה על הצד הנמוך, בסך כולל של 2,500 ₪, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך. סכום זה ישולם בתוך שלושים ימים שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ניתנה היום, ח' אייר תשפ"ה, 06 מאי 2025, בהעדר הצדדים

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה